

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2725/2532

นางสาว ศิริธร สุขโชติ
นาย สุเทพ สุขสายชล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 569

จำเลยซื้ออาคารพิพาทอย่างสังหาริมทรัพย์โดยต้องรื้อถอนไป เมื่ออาคารพิพาท
ยังอยู่ในอายุสัญญาเช่า ระหว่างโจทก์กับเจ้าของเดิม จำเลยผู้ซื้อต้องรับโอนไปทั้ง
สิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่า จำเลยต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่าจนกว่าสัญญา
เช่าสิ้นสุดลง.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้เช่ากิจการและอาคารโรงเรียนภาษาอนุสรณ์จากนาง
สุขสม รัตนสันติ ผู้จัดการมรดกของนายสมศักดิ์ รัตนสันติผู้ตาย เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2526 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนดัง
กล่าว จำเลยที่ 1 เป็นผู้ประมูลได้โดยรู้ว่าอาคารโรงเรียนมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
กับโจทก์ จำเลยที่ 1 ใช้ให้จำเลยที่ 2 กับพวกรื้อหลังคา ฝากั้นห้อง บันได ทำลาย
กระดานเขียนหนังสือโต๊ะทำงานและส่วนต่าง ๆ ของอาคารเสียหาย โจทก์ซ่อมแซม
สิ้นเงินไป 42,000 บาทขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองรื้อถอนและเข้าไปเกี่ยวข้องอาคาร
จนกว่าสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง และร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย 42,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระแก่โจทก์เสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การทำนองเดียวกันว่า เอกสารท้ายฟ้องไม่เป็นสัญญาเช่าตามกฎหมายและตกเป็นโมฆะ โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตอาคารโรงเรียนเป็นของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ขายให้จำเลยที่ 2 rồiไป ค่าเสียหายมีไม่เกิน 1,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 42,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาจะต้องวินิจฉัยมีเพียงว่า จำเลยที่ 1 ซื้ออาคารพิพาทอย่างสังหาริมทรัพย์โดยซื้อแล้วต้องรื้อถอนไป สัญญาเช่าอาคารพิพาทระหว่าง โจทก์กับเจ้าของเดิมระงับไปหรือไม่ข้อเท็จจริงตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยได้ฟังได้ว่า โจทก์เช่าอาคารพิพาท ระหว่างอายุสัญญาเช่า จำเลยที่ 1 ซื้ออาคารหลังพิพาทได้จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล แล้วจำเลยที่ 2 รื้ออาคารดังกล่าวเห็นว่า เมื่ออาคารพิพาทยังอยู่ในระหว่างอายุสัญญาเช่าจำเลยที่ 1 ผู้ซื้อย่อมต้องรับโอนไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีอยู่กับผู้เช่าในระหว่างอายุสัญญาเช่า จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิไปรบกวนสิทธิการเช่าของโจทก์ จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่าจนกว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลง..."

พิพากษายืน

(ประมาณ ชันชื้อ-มานิช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ